

البيع اخصر المختصرات الشيخ سيد

الجزء الأول: المقدمة الإيمانية ومنطلقات كتاب البيع

1. الاستفتاح والتوجه القلبي

بدأ المتحدث بالصلاة والسلام على النبي محمد ﷺ، مع التركيز على الدعاء بصلاح القلوب وتجديد الإيمان وتنوير البصيرة، والاستعاذة من الشرك الخفي والظاهر.

نص المتحدث: "اللهم صلي علي نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم احي قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا امين اللهم نور قلوبنا اللهم جدد الايمان في قلوبنا امين اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه امين والدنا الشيخ يعقوب ربنا يحفظه ويحسن ختامنا ختمه قال ان اهل السلوك وعلماء القلوب والتربية".

2. قاعدة "البداية المحرقة" وتحرير النية

أكد الشيخ على قاعدة تربوية مفادها أن الاستقامة والصدق في البدايات ("البداية المحرقة") تؤدي بالضرورة إلى "نهاية مشرقة" في الدنيا والآخرة. وحذر من "المجربين" أو المتذبذبين في طلب العلم الذين يسعون وراء التجديد دون إخلاص، مما يؤدي لتساقطهم.

نص المتحدث: "عندهم قاعده وهي ان من كانت له بدايه محرقه كانت له النهايه مشرقه يعني اذا بدايه كده يعني بدايه رجاله بدايه ناس بتبيع نفسها الى الله عز وجل بدايه ناس عايزه تتصر دين الله تبارك وتعالى لا تؤثر الدنيا على الاخره عاقبه ذلك نهايه مشرقه الاشراق والنهايه المشرقه في الدنيا تبقى من العلماء الربانيين وتبقى من القاده والائمه اللي ربنا يستعملهم في طاعته فتحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفي الاخره ترفع الدرجات فينار لك الطريق وتمر على الصراط مع من يمر كالبرق او الريح او الجواد لكن من بيذا و جاي يجرب او اللي بيجي جاي كل ثلاث اربع اشهر جاي يحضر محاضره او اللي مجرد بس ايه شاف حاجه جديده ده في الازهره ما شاء الله عليها انا هاجي احضر الازهره ده مش عارف احنا ممكن ناخذ ايه ده احنا ناخذ فقه بالطريقه الفلانيه فيجي يجرب مره وبتاع وبعد كده عامل ايه يتساقط هذا لم يبداه محرقه انما بدا لنفسه بدا اتباع لشهوته ولهفته ولغ دي ولذلك لا بد اول شيء انك تحرر نيتك الكلام مكرر لكن المكرر ان لم يعمل ولا يؤثر في القلب يبقى انت لم تستقد من ذلك الكثير ولذلك يجي اخ بعض الاخوه بعث رساله كده امبارح على الواتس الكلمه".

3. فقه القلوب وهضم النفس في الطلب

شدد المتحدث على ضرورة التواضع وعدم رؤية النفس أو العجب بها، خاصة عند عرض الآراء. فالعلم الأول هو "فقه القلوب" بمراقبة الكلمة والحركة هل هي لله أم لغيره، مع ضرورة إحسان الظن بالغير وإساءة الظن بالنفس.

نص المتحدث: "دي يعني فيها كده رائحه رؤيه النفس و فيها شيء من العجب وفيها ايضا من الجراه وهذا ما ينبغي اصلا اصل المدرسه الربانيه انك تهضم نفسك وانك لا ترى نفسك وانك اذا رايت شيء حتى اذا اردت ان تعرضه انك تعرض هذا بادب وانه يكون بينك وبين اخيك الكبير لكن انت تاتي وتتكلم وكانك يعني القيم على الشباب والاخوه ده ده شيء في علامه علامه على مرض في القلب هذا ما ينبغي ابدأ ولذلك اول شيء تتعلمه في الفقه هي فقه القلوب انك تنظر الكلمه التي تتكلمها تتكلمها الله ام لغير الله وانت تجلس وتسكت وتتحرك لله ولا لغير الله عشان كده اول شيء انك تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بغيرك اول شيء انك لما تيجي تحب تذكر رايا تقوله انت منكسر لا بهذه الطريقه التي فيها رؤيه للنفس وال هذا امر خطير خلي بالك منه هنبدا الترم السنه ده ترم بس استغفر الله هنبدا العام دوت بربع المعاملات المفروض السنه دي نخلص ربع المعاملات بخلص ربع المعاملات واحنا

بنقته واحنا فاهمينه وده لا لا يكفي فقط انك تجلس في الدرس تسمع من الاستاذ وتروح لا ده محتاج انك تقرا المتن تروح تقرا شرح له تسمع كلام المعلم وهو بيشرح وبعد كده نجي لو في اشكاليه في مساله غامضه نبدا نبينها".

4. تعريف "كتاب البيع" ومشتملات ربع المعاملات

أوضح أن "الكتاب" لغةً

مأخوذ من الجمع والضم، وهو هنا يجمع مسائل المعاملات.

يشمل ربع المعاملات:

(البيع، الإجارة، الشركة، الصرف، الهبة، المزارعة، المساقاة، الوكالة، وغيرها).

والهدف من تعلمها هو

تجنب أكل الحرام وظلم الغير.

نص المتحدث: "قال المصنف رحمه الله طبعاً السؤال يكون على قدر ما نأخذه في الدرس إذا كانت في مسأله مشكله يبقى آخر الدرس ان شاء الله تبارك وتعالى كتاب البيع وسائل المعاملات في هذا الربع سينتكم عن البيع وسائل المعاملات المعاملات بتشمل البيوع الإيجاره الشركه ا الصرف الهبه نتكلم فيه على المزارعه والمستقام الوكاله نتكلم فيه عن بيع الاصول والثمار في المعاملات كل المعاملات التي نحتاج اليها ونحن نحتاج ان نتقن هذا لان قد ياتي الواحد يعبد الله عز وجل يصلي ويصوم ولكن لا يراعي محارم الله عز وجل يأكل الحرام وهو لا يدري او لا يبالي الحرام ام لا بل قد يظلم غيره عشان كده بنقول كتاب البيع يعني ايه كتب يكتب كتابا فالكتاب ده مصدر كتب و الكتب والكتاب مأخوذ من الجمع والضم فهو كأنه سيقول لك ساجمع لك واضم لك مسائل المعاملات في هذا المكان والموضع وكتاب مصدر بمعنى مفعول اي هذا مكتوب في مسائل البيع وسائل المعاملات فهو كأنه يقول لك ايها الطالب اذا اردت ان تعرف مسائل المعاملات من البيع والاراه وغيرها فقد سمعت لك هذا في هذا الموضوع في كتاب ماذا؟ البيع كتاب البيع والبيعود من الباعه لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه ليصافح صاحب".

5. اشتقاق اسم "البيع" وعلاقته بالصفقة

سُمي البيع بهذا الاسم وبـ "الصفقة" لأن المتبايعين يمد كل منهما "باعه" (ذراعاه) ليصافح الآخر عند إتمام العقد.

والمعاملات مفهوم أوسع من مجرد البيع والشراء.

نص المتحدث: "ه عند تمام البيع ولذلك سمي البيع بالصفقه ولذلك وكأنه يقول كتاب البيع الكتاب الذي تعلم فيه العقود التي لها علامه كثيره وتوجد كثيره هو عند الاتمام تمد باعك لتصافح اخاك لاتمام الصفقه والعقد كتابه البيع وسائر المعاملات وكثير من الناس فاكرو ان المعاملات فقط البيع والشراء المعاملات اعم من هذا كما سنعرفه ان شاء الله تبارك وتعالى طب والبيع معناه شرعا او اصطلاحا بمعنى ايه او قبل ما نعرف البيع الصلاحي البيع هذا له كم ركن؟ له ثلاثه اركان له كم ركن".

6. أركان البيع

ينقسم عقد البيع إلى ثلاثة أركان أساسية، وهي:

الركن	المكونات	التفصيل
المتعاقدان	البائع والمشتري	الطرفان اللذان يجريان العقد.
المعقود عليه	التمن والتمن	المال المدفوع والسلعة المباعة.
الصيغة	الإيجاب والقبول	الإيجاب من البائع والقبول من المشتري.

نص المتحدث: "ثلاثة اركان المتعاقدان والمعقود عليه والصيغة كم ركن هذه ثلاثة ثلاثة العاقدان الباء المشتري المعقود عليه يبقى الثمن وال الصيغة اللي هي الايجاب والقبول العقدان اللي انا جاي اشتري منك حاجه وانت بيع يبقى ده اول ركن من الاركان البيع وده مكون من من اثنين والمعقود عليه الثمن والمثمن انا جاي اشتري منك بدفع ثمن وبشتري منك مئتمد مبيع ودول برض بينقسموا الى قسمين والصيغة ودي بتتكون من الايجاب والقبول والايجاب هو الصادر من البائع والقبول الصادر من المشتري واضح يا مشايخان والبيع هذا جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقال الله عز وجل واحل الله البيعه وحرّم".

7. أدلة مشروعية البيع

مشروعية البيع ثابتة بالكتاب ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ))، والسنة (حديث "البيعان بالخيار")، وإجماع المسلمين العملي بلا نكير.

نص المتحدث: "الربا والنبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار وباع النبي صلى الله عليه واله وسلم والصحابه وهذا يعني معمول به بلا نكير بين احد من المسلمين وانعقد الاجماع على جواز البيع بين المسلمين وغيرهم واضح مشايخ البيع ما معناه شرعا؟ مبادله مال ولو في الذمه او منفعه مباحه مطلقا بلا تختص اباحته بحال دون كمبر في دار بمثل احدهما على التابيد غير ربا وق معنى البيع شرعا اول حاجه مبادله مال ما هو المال الفلوس ده غلط المال كل ما فيه منفعه مباحه المال ده قد يكون ثمار حبوب اا قد يكون ا اساس اي شيء له قيمه انا جاي الشرب منك عربيه وهدفع مكانها مال حته ارض حته الارض ديت اللي انا اشتريه بها العربيه منك مال ولا ليس بمال يعني ليس المال هو الثمن الذهب والفضه اللي هو الجنيه والريال لا".

8. صور المبيع وتوسيع مفهوم المال

المال ليس مجرد نقود، بل هو "كل ما فيه منفعه مباحه" كالأرض، السيارات، الثمار.

والبيع قد يكون:

- مبادلة مال بمال.
- مبادلة منفعة بمنفعة (مثل ممرات الدور أو رصيد الهاتف).
- مبادلة مال بمنفعة.

نص المتحدث: "المال اعم من هذا خلاص مبادله مال قاللي هو لازم بقى في البيع ان المال ده ادفع كده كاش اني عاجل قال لا ولو في الذمه ولو فين انا ممكن اجي اشتري منك عربيه وهدفع عليا 100000 جنيه في ذمتي هدفهم ان شاء الله اول السنه ماكراش حاجه خلاص او ان انا ممكن اشتري منفعه مباحه اشتري ايه منفعه مباحه بس تكون المنفعه دي مباحه خلاص سواء في المال او المنافع لكن طب ايه المنافع اللي ممكن تتباع لما تروح زمان يقول لك ضرب مثلا الضرب الاحمر الكرى بتوع زمان اما تروح عندنا في في البلد تلاقي ايه حته حاره كده موجوده وفي ممر في بيت تعدي منه للنايبه الثانيه اه انا ممكن اجي اشتري الممر ده منك اقول لك ان انا جاي اشتري منفعه ان انا امر من هذا المكان ماشي والشرين واضح وده بقى ممكن ان احنا ننظر في مساله منفعه الرصيد اللي على التليفون فانا بشتري منك رصيد ده بيع واشراء ده بيع وايه فانا بشتري منفعه ولا بشتري ثمن بشتري منفعه قاللي كان ممر في دار عرفنا يعني ايه كان ممر في دار برض لازم نعرف ان العلم زي ما قلنا وهنكرر وهنقول كثير ان انت تفهم المعلومات وازاي تعرف تقرا الكتاب وانك ازاي تعرف تقس وتبين المعنى ده ماذا اراد المصنف لازم تخرج من الدرس ومن العلم حاجتين تفهم المسائل العلميه وتكتسب الملكة لتفهم بها الكتاب عشان كده لما يجي الشيخ مجدي ويشرح لك الازهرية لازم تفهم الكتاب تفهم المسائل اللي بيقولها وبعدين لما تيجي تقرا المتن تلاقي ان اللي في المتن فاهم ماذا اراد المصنف في مساله مش فاهمه في المتن تسال الشيخ في مساله في منتصر المختصرات مش فاهمها تسال اخاك وهو بيذاكر معاك واضح يا مشايخ قال لي بمثل احدهما يبقى مال بمال او منفعه بمنفعه او مال بمنفعه او منفعه بمال ولذلك انا ممكن اشتري الرصيد برصيد ان انا ابيع مال بمال ان انا ابيع ثمن ذهب بذهب فضه بفضه طبعا على حسب الشروط اللي هناخدها في كل باب من الابواب فانا ممكن ابيع ذهب بذهب اه بس ليه شروط ممكن ابيع فضه بفضه بس لي شروط ممكن ابيع فضه بذهب بس ليه الشروط ممكن ابيع ارض بفلوس بثمر

بسياره ببيت بشقه بتياب باي شيء له قيمه ما البيع لابد ان يكون على التابيت يكون على ايه؟ التابيد يبقى مداره مال بمال او منفعه في الذمه بمثل ادهم على الايه؟ على التابيد لكن اجي ابيع شيء لمدته شهر اثنين ما بيقاش بيع ده بقى ايه؟ ايجاره الايجاره هي اللي مؤقته قال لي غير ربا وقرض غير ايه؟".

9. تمييز البيع عن الربا والقرض

البيع يجب أن يكون "على التأيد"، بخلاف الإجارة التي تكون مؤقتة. كما يخرج من مفهوم البيع:

- **القرض:** لأنه عقد إرفاق وإحسان وليس للمكسب.
- **الربا:** وإن كان مبادلة مال بمال، إلا أنه محرم وله اسم خاص وشروط مفسدة للبيع.

نص المتحدث: "ربه وقرض الربا انت جيت قلت له انا مزنوق في قرش محتاج 10000 جنيه سلف قلت له حاضر رحنت اقرضته كام؟ 10000 جنيه هو انت مش لما اخدت ال 10000 جنيه دول انت امتلكت ال 10000 جنيه اه بس هو ده بيع لا طب ليه مش بيع لان ده عقد فيه ارفاق فيه احسان مش مقابله انك تكسب مني خلاص طب والربا الربا لا ده الربا ده وان كان بيع بيع مال بمال بس ده بيع محرم ولا يدخل تحت البيع المشروع بل له اسم خاص وهو الربا لذلك قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فجعل الربا ليس ايه ليس بيعه واضح المشايخ هو ينفع حد يشتري كلب مثلا يعتبر".

10. صيغ انعقاد البيع (قولية وفعلية)

ينعقد البيع بصيغتين:

1. **صيغة قولية:** تتكون من الإيجاب (من البائع: بعتك) والقبول (من المشتري: اشتريت).

2. **صيغة فعلية (المعاطاة):** وهي الأخذ والإعطاء دون كلام، كدفع ثمن الخبز أو الصحف وأخذها.

نص المتحدث: "لما ياتي في وقت اسمك ايه عبد الرحمن ماذا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن وقت ال الحاجات دي نتكلم فيها ده انا الان لسه بعرف لك ايه ال ما معنى البيع؟ المسائل دي جايه وان كان عندي الحنابل لا يجوز ان انا ابيع كلب ولا ان انا اشتري كلب والكلام سيكون في اللي هي المباحات كالحر كده سيأتي في مكانك ماشي لكن العلم برض تاخذ المساله مساله مساله ايه قال كتاب البيع وسائل المعاملات لحد كده فيها اشكال قال ينعقد بمعاطاه وبايجاب وقبول البيع ينعقد بصيغتين بايه؟ صيغه قوليه وصيغه فعليه ساعه الصيغه القوليه ان انا جيت دخلت انت عندك كده ورشه ولا عندك محل ولا عندك مكتب فدخلت عليك سلام عليكم عامل ايه يا استاذنا ربنا يرضى عليك ا شاييف العربي دي بكام؟ والله ب 100000 جنيه طب ما ينفعش ب 50 طب لا بص اخيرا هبيع لك ب 90 هبيدا يقول لي بعتك هذه السره بكام ب 90 يقول انا عم على بركه الله اشتريت احنا اتكلمنا مع بعض ولا لا؟ اه دي اسمها صيغه قوليه صيغه ايه؟ قوليه صدر من البائع قول وهو اسمه الايجاب بعتك هذه السياره ب 100000 ب 90000 بايا كان ده اسمه الايجاب ببقى الايجاب هو القول الصادر من البائع طب والقبول بعد ما قال انا بعتك هذه ب 100 قلت على بر قلت ماشي يا عم قبلت ربنا يجعلها كده ايه فتحه خير انا قلته قبلته كده ده اسمه ايه القبول ببقى القبول هو الصدر من مين من المشتري صليتنا بنا على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغه الثانيه الصيغه الفعليه صيغه ايه الفعليه الصيغه الفعليه دي ممكن يكون قول من احدهما دون الاخر او يعني قول من احدهما وفعل من الاخر او قول من احدهما وسكوت من الاخر او فعل من الاثنين او فعل منين يعني ايه وانا ماشي كده لقيت مثلا بتاع الصحف وانا عارف كان زمان بنبيع بنشتري الاهرام والجمهوريه مش عارف ايه ثاني كده بالاخبار فكان مثلا ب بباريزه بشلمن بعد كده بجنيه فكان واحد يروح دفع مثلا الجنيه ويروح واخذ الجرنان وماشى نعم هو انا دلوقتي كلمته في حاجه لا لا ممكن اروح مثلا عند الفران انوشه 10 جنيه يديني بها ايه عيش وماشى انا اتكلمت بحاجه هو اتكلم بحاجه ايه اللي حصل احنا فعلنا انا ناولته الثمن وهو ناولني المدي الثمن او ان انا اجي اقول له لو سمحت يا حاج نعم اديني ب 10 جنيه عيش فياخذ مني ال 10 جنيه وراح مديني ايه دي اسمها صيغه فعل صيغه فعليه فعليه خلاص ولذلك قال قال وينعقد بمعاطاه الصيغه الفعليه دي اسمها ايه معاطاه معاطاه وباجاب مقبول دي الصيغه الايه القوليه ببقى الصيغه الفعليه هي

المعاطاه والصيغه القوليه الايجاب والايه والقبول واضح كده قال العقد ده بقى عشان ينعقد ينعقد بكم شرط بسبع شروط بسبعه شروط ما معنى الشرط الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء ولا يلزم ماذا".

الجزء الثاني: شروط صحة البيع (الرضا، أهلية التصرف، ومالية المبيع)

1. توجيهات منهجية لطالب العلم (البداية المحرقة)

شدد المتحدث على ضرورة التدوين والحفظ، منتقداً الاعتماد الكلي على التسجيلات الصوتية. وأكد أن طلب العلم يتطلب "بداية محرقة" قائمة على التعب والتضحية، محذراً من الاستعجال في طلب الصدارة أو كثرة الاعتراض على المشايخ.

نص المتحدث: "كتبت اللي احنا قلناها في اول الدرس مين قاعد كده عند مين الشيخ مصطفى ما معنى الكتاب؟ الكتاب من كتبت من الجمع كتبت نعم اللي جنبك مين؟ احمد احمد ماذا؟ احمد محمد قلنا كتاب البيع البيع معناه لغه لغه ان هو انا ما كتبتناش الصريحه بس فاكتر اللي هو ان هو يبقى مديت باعي للطرف الثاني لازم طالب العلمي يا احمد يكتب عشان كده قلت لك كاتب قلم وكاشكول معاك قلم وكاشكول تكتب والا اذا كنت انت زي البخاري بتايه بتحفظها وهي طيب واضح فلان احنا عايزين نبدا ايه محرقه بدايه محرقه بدايه الرجاله ربنا قال من المؤمنين رجال لعلنا نعدر هنتعب شويه معلش السنه دي مش زي السنه اللي فاتت الطريقه دي مش زي الطريقه اللي فاتت لان بعض اللي هيخسر كثير اللي بيستعجل اللي عايز يبقى شيخ بسرعه واللي برض لما لا الشيء الصعب يروح سايب واخذ بالك اللي هو فاكتر ان عايز يدخل الجنبه بايه وهو كده مرتاح يعني لا لازم تقدم تضحي لازم تعمل ايه تتعب نفسك كده ودلوقتي هيبقى فيه سؤال وجواب في امتحان المره الجايه بقى في امتحان في القاضي اللي احنا اخذناه هبعت لك ال التسجيل ده تذاكره وتعمله بس اوعى تعتمد على التسجيل لان هتلاقيني روحل التسجيل خالص مش هنسجل ما انا ليه ما ما كنتش بسجل ولا عشان خاطر بعض الاخوه تعتمد على التسجيلات وده من ضمن المفاصد في العلم واضح واضح سم".

2. مقدمة في شروط البيع السبعة

أوضح الشيخ أن "الشرط" في المذهب الحنبلي هو ما يلزم من عدمه العدم، فغياب شرط واحد من السبعة يؤدي لفساد البيع وبطلانه.

نص المتحدث: "قال كم شرط سبع شروط يعني ايه الشرط يعني يلزم من عدم العدم يعني ايه يعني يلزم من عدم شرط من هذه الشروط عدم صحة البيع يبقى يلزم عدم الايه العم الشرط ده مش موجود يبقى البيع ده غير صحيح عند الحنابله عند مين الحنابله اوعى ت اللي انا الذي اقله ده كل العلم ده بس برده ايه ده شويه حواشي حواشي شويه حليتيش لكن العلم حاجه ثانيه لكن اسوا شيء انك تبقى لسه طالب وفاكر نفسك عالم لا وتايه وكمان بتعاقب على المشايخ المفروض الشيخ يعمل كذا ويحضر بطريقه فلانيه ده رؤيه نفس دي وده يوديك في داهيه تقول انا نفسي في كذا كنت اتمنى لنفسي كذا مش للاخوه مش للطلبه كانك انت الشيخ الكبير العلامه ما ينفعش عيب استهي على دمك صح ولا ايه واخذ بالك انت يا اخي ربنا يدينا قال بسبعه ايه شروط طبعاً الاخوه مش متعودين انتم على التهزيء سنهانيه بتتهزق ه تستمر ولا تنزل عبد الرحمن هستمر ولا تنزل ابو حميد يا س هنا الثانيه بتتهزق اللي مش هتهزق بس الشيخ خالد عشان كبير في السن سيدنا احنا بنحاول نبقي محترمين كده شربنا قال بسبعه ماذا شروط برده انا بحاول ادخل شيء كده من الدرس ما تجيش انت وانا بحاول ادخل كده قم تهزر معايا لا غلط ولا انك تتكت مع الاخوه غلط انا بحاول ادخل عليكم شيء من الايه عشان ما تملش ما تقلبهاش بقى انت ايه مسرح قال بسبعه ماذا؟ شروط شروط اول شيء ايه".

3. الشرط الأول: الرضا من المتعاقدين

يشترط لصحة البيع تراضي الطرفين، فلا يصح بيع المكره بغير حق. وفصل الشيخ في مفهوم "الرضا" بأنه الإرادة والاختيار، وليس بالضرورة "حب" البيع (كبيع المضطر لسداد دين).

نوع الإكراه	الحكم	المثال
إكراه بغير حق	البيع باطل	التهديد بالسلاح للتوقيع على عقد.
إكراه بحق	البيع صحيح	بيع القاضي لأملاك المدين لسداد دينه.
بيع المضطر	صحيح مع الكراهة	استغلال حاجة شخص لبيعه بسعر بخس.

نص المتحدث: "الرضا أول شيء إيه يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون عن تراضب وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الباي عن تراض ترادب بس خلي بالك التراضي هنا مش معناه ان انت بتحب انك تبيع وتشترى لا التراد هنا انك ما تبقاش مكره انك وكلست بايه بمكره لكن والله ده انا عندي كتاب اخصى مختصرات غال عليا قوي بس مزنوق انا ايه مزنوق في قرشين فقلت ابيعه رحت بايعه وربنا يسر بعد يومين ثلاثه جبت خد الفلوس بتاعتك اديني الايه الكتاب ليه لا اصل انا بيعت وانا مكره لا انت مش مكره انا اصل انا ما كنتش راضي لا انت كنت راضي راضي هنا معناه ايه انك بعث هذا بارادتك بعث هذا بايه بارادتك لكن انا مزنوق والله ده جه واحد عرض علي قرشين كده وزغلوا في عينيا رحت بايع ده انا كانت عندي مثلا شقه بتاعه ابويا غالبيه عليا وبعدين اخويا جه اضطرين ان احنا نبييعها عشان نقسم الميراث كل ده ماه ماواش ما هواش اسمه ايه مكره لا انت راضي انت ايه راضي ليس الرضا معنى انك حابب هذا لكن انك ما تكونش مكره ال ض منهما نعم فلا يصح من مين؟ من مكره الا اذا كان الاكراه بحق اما اذا كان الاكراه بغير حق فلا يصح جبت انا رحت جاي كده ماسك عم الشيخ ربيع رحت رافع التبع عليه بيع لي الكتاب دوت بيع لي حته الارض ديت ورحت ضرب طلقه جنب ودنه واخذ بالك فقال لي حاضر راح ماسك راح ماضي وكمان ادبت الفلوس مش ان انا مضيت به بلاش لا ده حته الارض كلها ب 800 الف انا ادبته 81 ونص واخذ بالك ومع ذلك لا يصح العقد ده لانه ايه مكره لازم يبيع بارادته يبيع بايه الا اذا كان الاكراه بحق واحد دلوقتي مديون واحد مفلس فج القاضي راح حكم عليه حكم بالحجر ويبيع الاملاك بتاعته في المزاد لان هو مش راضي ايه يسدد عليه العقد ده لما باع املاكه واطيانه ده كان بكره ولا بارادته؟ بكره طب ده بحق ولا بباطل؟ يبقى العقد ده صحيح العقد ده ايه؟ صحيح صحيح واضح جهاني عندك 100000 جنيه وانت مش عندك حته عربيه ومش راضي تد الفلوس بتاعتي راح ابوك جه وحكم عليك لا هتبيع العربيه ديت ونسدد اللي عليك نعم وبعناها خلاص ليه لان بعث هذا ل سداد عليك فهذا بيعق في بقى مساله وانك ساعات تيجي تلاقيني ايه مزنوق وبتاع والحاله وممكن كده هتحبس فبعدين انت هتشتري منك العربيه ديت انت هتحبس اشتريها منك وخلاص بكام؟ 35000 الله خرب بيتك ده ب 100 اصلا قال له والله انا بص عشان خاطرك عشان ت تصرف كده اشتريها ب 50 فالراجل راح بايع البيع ده صحيح ولا صحيح لا صحيح ها غير صحيح بخس ها بخس يا سيدنا ب اول شيء اتباع بارادته ولا بكره بارادته بارادته لكن لما وجد منه هذا الشيء البعض قال ان البيع ده مكروه البيع ده ايه مكروه ولكنه صحيح مكروه ليه لانك استغليت حاجه اخيك اصل ابو 100 خدها ب 50 البيع اصلا كله بايه في في مساومه وبتاع عايز تبيع بيه مش عايز تحر ولذلك انا ممكن انزل عندك السوق وتيجي مثلا بعض الناس كده في اخر السوق كده عايز يمشي فيروح بايع الايه اللي معاه بنص السعر وممكن في الاول كده عايز يصرف اصل هو داعي الناس ايه يرزق بعضهم من ايه من بعض فما دام ان انت فيك عقل وانك فاهم وماحدش ضحك عليك وماحدش لو دراعك ولا كده العقد ايه؟ صحيح صحيح لكن الاخلاق الاسلاميه تقول لي لا اما تلاقي اخاك في كده انك تعمل ايه اما انك تقف بجواري او على الاقل لما تشتري منه تشتري منه بايه؟ معقوبه بالمعقوب واخذ بالك سيدنا نعمانيه ماذا سوره الكهف سمع السنه الثانيه امن الكهف ماشي وبعد كده لو في حد ا عايز ياخذ شيء معاه عايز يراجع حاجه يعني هو حافظ الكهف يراجع حاجه ايه قرض منهما خلاص فيها اشكال كده يا شباب".

4. الشرط الثاني: كون العاقد "جائز التصرف" ١٨

يجب أن يكون البائع والمشتري متمتعين بأهلية التصرف، والتي حددها في ثلاثة أوصاف:

1. الحرية: فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده.
2. البلوغ والعقل: فلا يصح بيع المجنون أو الصبي غير المميز.
3. الرشده: وهو حسن التصرف في المال، فلا يصح بيع "السفيه".

ملحوظة: استثنى العرف الأشياء اليسيرة (مثل شراء الطفل للسندوتشات أو الحلوى) وأجازها كثير من الفقهاء.

نص المتحدث: "الشرط الثاني وكونه عاقد جائز التصرف الشرط الثاني ان يكون البائع والمشتري كل منهما ايه؟ جائز التصرف يعني ايه جائز التصرف ان يكون حر يكون ايه حر بالبالغ ماشي رشيد حر بالغ ايه رشيد طب عبد العبد اصلا ما ينفعش يبيع ويشترى الا باذن مين سي لان اصلا ده لا يملك شيء خلاص طب هو احنا عندنا عبيد لا ما عندناش طب احنا بنجيب الكلام ده ليه عشان تفهم الفقه لما تقرا الكتب تعرف ومش وما بنقولش كده عشان احنا بنطلب ان احنا نعيد العبيد تاني لا اصل العبيد ليس لم يطلبوا شرعا ان احنا نوجد العبيد ده احنا طلبنا بتحرير مين وجد العبيد هنتعامل معاهم لم يوجدوا لا ده هنحرر العبيد بالطرق الشرعيه لكن عشان لما تقرا الكتب تفهم ولذلك ده من ضمن العيوب الكتب المعاصره ان هو بيديك ما ما محتاجه الان فقط وده جيد لك انك محتاج حاجه اه تعرفها لكن ما تقاش مش ممكن تبقى طالب علم جيد ولا عالم ليه لان في كثير من العلوم والمصطلحات ما تعرفهاش ان يكون حر بالغ يبقى الصبي لا يصح عقده تخيل بقى كده جبت عسمان سنين قلت له تعالى تبيع لي نصيبك من المرا بتاع بتاع ابيك ورحت مشتري منه البيت والدكان ومش هو ققول لك ان انت بخذته لا ادبته كمان الثمن نعم لا ما برده ما ينفعش ليه خاصه وكمان لان المصالح مش مجرد الاثمان المص هو لما يعقل ويبقى يعرف مصلحته عايز يبيع يبيع مش عايز يبيع ايه ما يبيعش ما يبيعش نعم غير المميز قولا وحيدا لا يصح بيعهم عايل عنده ثلاث اربع سنين ما يصحش اصلا بيعه طبعا الا في الاشياء الاليه رايح يشتري ملابس لبانه مش عارف يشتري بومبايه واخذ بالك دلوقتي مش بقول بصاروخ شمروخ خلاص وكون عاقد ايه جاز تصرف ان يكون حر بالغ خلاص وان يكون رشيد بالغ عاقل رشيد ماشي يا مشايخ طب واحد مجنون ما ينفعش طب لا ده هو بالغ وعاقل وحر بس ليس برشيد يعني ايه ليس برشيد يعني لا يحسن التصرف لا يحسن ايه التصرف يبقى ما ينفعش ده يبيع ويشترى الا في الاشغال يعني ايه غافل يعني رافض غافل لا الغافل حاجه ثانيه الطقص المغفل لا السفى يعني سفى يعني ما يعرفش يبيع ويشترى كده ممكن يجي معاه 1000 جنيه في جيب يقول خد هات بس الدنيا وخلص الله يرضى عليك يا ابني واخذ بالك انت ايه متضايق تعالى بقى لك المكنه ديت واخذ بالك عايز يروح يشتري مكنه بكام يا ابني يقول له 50 خد من غير ما يفصل يعمل حاجه لا ده ما ينفعش يبيعه السن واضح ابوه لو هو هو مميز مثلا ابوه بعثت حاجه غاليه ما ينفعش غاليه ايه غاليه يعني يروح يقول له ايه يروح يشتري بوتوسيكل لا حاجه مثلا 1000 جنيه الاصل اللي ما ينفعش لكن في اذا كان العرف يجز هذا كثير من الفقهاء اجازوه اذا كان العرف يج لا يترتب على هذا اه يعني الواد اللي جه ده عنده سبع سنين جاي يشتري مني ايفون وبعد ما خد البتاع ده راح كسره ابويا اضرب اديني وراح متمدم وراح جايب لي ابوه امه اعمل ايه ده عايل صغير هيجي يقول لك والله انت اصلا ازاي تبيع العيل الصغير ده التليفون ب الطريقه واضح لكن جاي يشري ساندوتش جاي يشري مش عارف حاجه ب 50 جنيه ده العرف بيعها ماشي خلاص يا مشايخ".

5. الشرط الثالث: كون المبيع "مالاً" 🍎💰

عُرف المال شرعاً بأنه: "ما فيه منفعة مباحة". وشمل ذلك العقارات، الأدوات، المعادن، وحتى التراب إذا كان يُنتفع به. واستبعد المتحدث ما لا نفع فيه (مثل أجنحة الصراصير).

نص المتحدث: "قال وكون مبيع مالا وكمبيع ايه ايه المال ده يا مولانا قال هو ما فيه منفعة مباحه يبقى المال ايه هو اللي فيه منفعة حاجه فيها نفع يبقى ده مال الارض دي فيها نفع يبقى مال البيت معايا حتة تليفون في ايديا حتة مكنه معايا عده معايا حديد معايا قصدير معايا رصاص معايا طوب احمر معايا تراب ده ينتقع بيه ولا لا يبقى ده مال يبقى ده ايه يبقى انا اقدر ابيع واشتري بالكلام دوت ممكن اشتك اروح ادبك عربيه تراب وتديني عربيه ترامب ويبقى ده بيع ولا مش بيع بيع وده مبادلته مال بمال ولا لا لازم ابقى ولازم يا اخوه شباب اهل السنه لازم يعرف العرف البيع ازاي وان يعرف يبقى وادي ابن بلد وان ازاي برده يبقى يعرف يبقى باشا يعني لما تيجي تعلم مع ولاد البلد تبقى ابن بلد تتعلم مع المنقفين وال والتجار والبتوع البنزنس تبقى فاهم نعم ما تيقاش ايه ايوه يا اخي جزاك الله خيرا ونفع الله بك مش كل الناس تقعم كده واخذ بالك في واحداني نهارك زي الفل واتفضل وعيني وحاضر واحد ثاني اه واحداني محتاج انك تتكلم عارف يعني ايه الصفقات اللي موجوده طبعاً انا اقول هذا مجرد هذا كلام عن العلم العلم بقى حاجه ثانيه اوعى تفتكر ان انا الكلام ده انا فاهمه علما يعني ان انا اعرفه فيه لكن بكلمك عن العلم نعم ماشي يا مشايخ نعم قال وهو ما فيه ايه منفعة خلاص حاجه ما فيهاش منفعة يبقى ما ينفعش ده لا تبيع تبيع ولا تشتري بيه ولا جببت لك كده نص كيلو اجنحه صراصير مهري ده ان شاء الله اعمل بيه ده يعني طب هتشتري مني بايه يده يبقى ليس بمال ده ليس بايه بمال خلاص فضلا على انه محرم نعم فضلا على انه على انه محرم اللي هو ماذاص حصير لا مين اللي قال كده بس واحده واحده هو السرسار ناجس ولا طاهر طاهر يبقى ايه اللي حرمة لا شيء ايه العم بتاعه مع احنا هو اصلا النفع في الاكل بس نفع اعم من الاكل واخذ بالك خلاص خلاص كده الشرط كام الخامس الثالث خلاص".

الجزء الثالث: باقي شروط صحة البيع من ملكية، القدرة على التسليم، والعلم بالمبيع والتمن

(النطاق: من الفقرة إلى الفقرة)

1. الشرط الرابع: ملكية المبيع أو الباذن فيه

أوضح الشيخ أنه لا يصح للشخص أن يبيع ما لا يملك، مستشهداً بحديث النبي ﷺ "لا تبع ما ليس عندك". ويشمل هذا الشرط صورتين لصحة البيع:

1. أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد.
2. أن يكون البائع مأذوناً له في البيع (كالوكيل أو المحامي). أما بيع ملك الغير بغير إذنه (بيع الفضولي) فهو باطل عند الحنابلة.

نص المتحدث: "الرابع وكونه مملوكاً لبائعهم النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس فيه ملكك يبقى لما تبيع حاجه تبقى فين ملك ليك لكن انا جاي بقى ابيع الشقه بتاعه اخويا ليه؟ اصل انا لقيت له زبون بصراحه سقع زبون ما شاء الله لقطه فبعته له مش من حقك ولذلك العقد عند الحنابلة يقع فاسد عند البعض يقول لك ايه لا يقف على اجازة مين الاخ خلاص ليه لان انا بعت مارسه في ملكي او ماذونا له فيه طب لو اخويا قال لي انا يا اخويا الله يرضى عليك لو جالك زبون بيع للايه الشقه يبقى كده ماشي كده ماذول ل فيه يبقى انا كده وكيل عن مين عن اخي جيت وعملت توكيل للمحامي وقلت له بيع لي المصنع دوت او بيع لي البضاعة ديت يبقى ده ماذون لو في ان يبيع ولا ما يبيعش يبقى يجوز لا ده انا بقى ايه كنت شغال مع فلان وجت له صفقه كده ماش لقيت عيل زبون كده سعودي مريش ولا كويتي ولا اماراتي طفحان الدم خلاص وراح رحى واخذ منه صفق ورحى بايع وده انا مش هاخذ حاجه ده هديه برده لمين اخوك ما ينفعش لازم اخوك هو اللي ايه لك ليات او هو اللي او نذاك في ملكي واضح يا مشايخ".

2. الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

يجب أن يكون البائع قادراً حقيقةً على تسليم السلعة للمشتري. وضرب المتحدث أمثلة لما لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم:

المبيع غير المقدور عليه	سبب المنع
السمك في النهر	تعذر الإمساك به وتسليمه حالاً.
الأرض المغصوبة (التي استولى عليها ظالم)	عدم قدرة المالك على تمكين المشتري منها.
لو وافق المشتري علي شراء الأرض المغصوبية علي انه سوف يسترجعها من الغاصب	تصح اذا استطاع استرداد الارض

نص المتحدث: "أو ماذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكونه ماذا ان تيجي تبيع لي حاجه يبقى لازم الشيء اللي انت ه لي تقدر تسالمة لي تقدر ايه فانا دلوقتي عندي 50 كيلو سمك في نهر النيل ابيعهم لك اعمل ايه طب وانت هتقدر تسلملي 50 كيلو سمك انت هتبيعلي سمك في ميه لا هنا لا يا ابني احنا في حاره السقاين يا ابني هتبيع ميه في حار السقاين واضح لا ده انا عندي بقي حتة ارض ملك ولكن ده في واحد ظالب واخدها مش هقدر اسلبها يبقى ما ينفعش ابيعها ما ينفعش ايه ليه حتى لو قلت له يا شيخ استنى القناه دي بتاع ال السماعه دي السماعه ماشي قول يا علم حتى لو انا قلت له حتى لو قلت له لا هو وافق خلاص حاجه ثانيه لكن هو له ان يرجع بعد ذلك اذا لم يتمكن من ان يستلمها ان يرجع عليك وياخذ ماله والا فباي حق تاخذ انت ماخذ بالك فج عايز ابيعها ما انا مش هقدر اسلمها لا اخضع على تسليمها طب ما ممكن هو يقدر ما انا يقول لك لو قدر خلاص ماشي ده على القول ده لو قدر طب لو ما قدرش قال لك انا هاخدها وبتاع كام 2 مليون جنيهه خلاص سبنا لليه بقي وافنكر ان هو يقدر الثاني طلع حاجه ثانيه ما قدرش ياخذ منه الارض هناخد ال 2 مليون جنيهه بقي في مقابل ايه واخذ بالك".

3. الغاية التربوية من دراسة فقه البيوع (الرزق الحلال) 🍌🥗

توقف الشيخ وقفة تربوية ليؤكد أن الهدف من تعلم هذه الأحكام ليس مجرد الحفظ، بل هو "أكل الحلال". وشدد على أن حقيقة الاستقامة تظهر في المعاملات المالية، حيث يُعرف العبد الصادق بامتناعه عن الحرام والظلم، محذراً من أن المال هو فتنة هذه الأمة.

نص المتحدث: "قال وكونهما ما هو لازم نخلي بالنا ان احنا بندرس كتاب البيوع ليه كنا بلقمه حرام النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كل جسد نبت من حرام فالنار اولى به به وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اصعب مطعمك تكن مستشاب الدعوه سؤال ايه سؤال وان لما نيجي في مسائل الاكل الحرام ديت والمعاملات دي هي دي اللي بتظهر انت عبد الله والله لذلك بعض العلماء ساله بعض الطلبة ان يالف ويصنف له كتاب في في الزهد فراح مالف له كتاب في ايه في البيوع قال انك لو علمت ما هو الحلال وما هو الحرام فهذا هو السلط ان الحرام ما تمدش ايدك عليه والحرام ان الحلال تتناول والحرام ما تدش ايدك عليك لكن ايه يعني ان انا حافظ القرآن وان انا بصلي بالناس امام وان انا عامل فيها شيخ وان انا باكل حرام وان انا لما احي تعامل معاك لا تراقب الله عز وجل انك ما عندكش ما عندكش اي مانع انك تاخذ المهم تكسب وتبلى بطنك ان شاء الله ايه مش هو ده هو بقي اصل اصلاح القلوب هو ده لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم لكل امه فتنه وفتنه امته المال الارشاد الجنيهاات اللي انت بتلاقي دلوقتي ايه انا عبد الجنيه ابني تجدني عشان كده ده انا وانت بنقول بقلوبنا هو ممكن يكون بيقول بلسانيك انا وانت بنقول بقلوبنا ولذلك الجنيه هو اللي بيحركني انا مش قادر اضحي بحاجه لله انا لما بتيجي المساله هتيجي عليا وانا اللي هدف بتلاقيني عمال الف وادور حوالين المساله عمال اجا واشوف مخرج عشان عشان مادفعش انك لما تلاقي صفقه دخلت فيها في التجاره وهتخسر بتلاقي نفسك ايه صح ولا لا هو ده بقي معنى في الوقت هتعرف انت مين هتعرف قلبك في ايه".

4. الشرط السادس: العلم بالمبيع والتمن 🍌👁

يجب أن يكون المبيع والتمن معلومين لكل من البائع والمشتري منعاً للنزاع والجهالة. ويتحقق العلم بأحد أمرين:

- **الرؤية:** أن يرى المشتري السلعة بعينه وقت العقد أو قبله ببسبر.
- **الوصف:** أن توصف السلعة وصفاً دقيقاً يرفع الجهالة (كما في عقد السلم).

نص المتحدث: "وكونه معلوماً لهما يبقى برده لا بد أن يكون إيه الثمن والمثمن كل من هم معلوم للبائع والمين والمشتغل طب أنا بقي هبيع لك 20 كيلو سمك أيوه أنهي يعني كبير ولا صغير يا عم سيب على الله راضيك يا عم مش هنختلف لا ما ينفعش لازم اعمل إيه اكون اعلم المبيع أشوفه بعيني امسكه بأيديا اا تبقى على بعض الأشياء بقي في وصف يرفع الجهالة عشان ما نجيش نختلف بعد كده يا شباب احنا برض من ضمن اهداف ان احنا ندرس ربع المعاملات عشان قطع النزاعات كثير من الشباب والمسلمين أنا فلان ده مش ممكن أنا أقعد معاه خلاص أنا ما قاطع ليه ده احنا ده كائن ده بعد ما شغلنا خني ده فلان ده مش وتيجي الثاني يقول ده هو اللي خني وك واضح مشايخ لكن لو احنا جينا قبل التعاقد عرفنا الحق والواجبات مش هنختلف لكن المشكله ان احنا لا عارفين الحقوق والواجبات ولا حتى اتفقنا اتفاق صحيح يجي الاخ يقول له خد فلوس شغلها لي وأنا عارف الفلوس دي هياخد عليها كم من نسبه الربح ولا عارف الاق ده هيشغل ولا فرسوا سوره وضعوها ولا عملوا حاجه ولا ويجي في الآخر يتخانقوا مع بعض وفلان ضيع فلوسي وفلان خرب بيتي وفلان مش عارف ده الاخوه مش عارف ونبدأ ب نطعن في بعض ما ينفعش ده بسبب أنا وانت لان فرطنا في التعليم وكونه معلوماً لهما العلم ده يكون بايه برؤيه شاي بعينيا او صفه تكف السلم السلم ده عقد سناخذه له سبع شروط على السبعه هذه سناخذه في اظن ان انتم يعني اخدنا هذا فصل تحت حد من سنه اولى ما حضرش الحاجات دي حضر حضرتك ماشي او صفه انتاج في ايه يبقى لا بد ان المبيع يكون معلوم عليا يا بالرؤيه بايه يا بوصف يكيف في السلم وصف يظهر حقيقه الشيء اللي أنا هشتري ايه خلاص وكونه ثمن معلوماً وكونه وكونه ثمن معلوماً واضح",...

5. بطلان البيع "بما ينقطع به السعر"

أكد الشيخ أنه لا يصح البيع إذا لم يتم تحديد الثمن وقت العقد، مثل قول المشتري: "سأخذ هذه السيارة بما ينتهي إليه سعر السوق" أو "بما يرضى به البائع لاحقاً"، لأن الثمن يكون مجهولاً وقت التعاقد.

نص المتحدث: "قال لي فلا يصح بما ينقطع به السعر يعني ايه جيت أنا دخلت كده على واحد بتاع اجانس ولا واحد اشترى منه مكنه مثلاً اشترى في الشغل عندي فدخلت السلام عليكم عا يا سعادة الباشا ربنا يكرمك أنا والله العربييه ديت عجبانى ومحتاجها وك يا عم خلاص انا بعثك العربييه أيوه بكام يا عم شوف اخر سعر يوصل لها في السوق ويبقى خلاص أنا بعته كبات الايه الثمن وخلاص وما يهمش حاجه ده الايه فلا يصح بما ينقطع به السعر يعني ايه يعني شوف السعر هينقطع عند كم وخلاص كده يبقى العقد ايه صحيح وبيعنا بالثمن ده فانا رحت بعد التور سالت اللي جنبه بكام قال لي ده ب 105 رحت قال لي ده ب 112 الثاني لا ده ب 112 دخلت يا عم ده ب 100 25 دلوقتي انت مش عارف ان البتاع د الدولار غالي انقطع دلوقتي عند كام 125 يبقى كده كانه بيقول لي خلاص انعقد العقد ب 100 كام 5 قال لي لا الكلام ده ما ينفعش ليه لان الثمن غير معلوم اصلاً عند العقد نعم ده أنا بعد ما اسال في السوق وعجبني الكلام ده ارجع له تاني اقول له خلاص أنا ماشي يا عم هشتري منك بايه لو أنا عايز كده أنا حر لكن ما ينفعش ان متى انقطع السعر على كذا بانعقد البيع الكلام ده ما ينفعش واضح نعم او يا عم خد العربييه وروح يا عم وأنا ما أنا اي حاجه راضي يا عم اللي تدفعه يا عم هو احنا بينا وبين بعض ا فلوس يا عم ده أنا لو عزت اي حاجه هاخدها وبعد ما اخد العربييه مش عارف اروح اعمل فيها ايه واجي ادي لله مثلاً ايه ده ايه 50 ايه كده ينفع يا ابني مش انت أيوه ما أنا بقول لك كده معناه ان انت تلهفني معناه ان انت تدينى ايه اه عشان كده ما ينفعش الا اما نستحدد السعر من الاول بكام العربييه يا عم خدها مش هنختلف لا معلش قول لي قول لي برض مش هنختلف فلا يصح بما ينقطع به السعر فيها اشكال لا",...

الجزء الرابع: أحكام تفريق الصفقة والختام التربوي والاجتماعي

1. مفهوم "تفريق الصفقة" وتطبيقاته

انتقل الشيخ لشرح مسألة "تفريق الصفقة"، وهي الحالة التي يجمع فيها العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح. وقام بتطبيق شروط البيع السابقة على أربع صور عملية يقع فيها هذا التداخل:

الصورة	المبيع الصحيح (الحلال)	المبيع الباطل (الحرام/غير المملوك)
المشاع (الميراث)	نصيب البائع في العقار.	نصيب بقية الورثة (كالأخ أو الأم).
بيع العبيد	عبد البائع المملوك له.	عبد الغير (الذي لم يأذن ببيعه).
العبد والحر	العبد (لأنه مال).	الحر (لأنه لا يُباع).
الخل والخمر	الخل (لأنه مباح).	الخمر (لأنها محرمة وليست مالاً).

نص المتحدث: "هيبدا بقى هنا يتكلم على تفريق الصفقة ايه تفريق الصفقة ان ممكن نيجي نعمل بيعة كده مع بعض ففي جزء منها ينفع يصح وجزء منها ما ايه طب نعمل ايه فج قال لي كده وان باع مشاعا بينه وبين غيره مشاعا بينه وبين خلي بالك ده هيطبق الشروط اللي فانت على بعض هذه البيوعات فدلوقتي انا بعت مشع بيني وبين غيري ابويا مات الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين امين ففسب بيت ده البيت ده لياالي واخواتي وامي ربنا يحسن ختمي واختها امين فاصبح البيت ده ايه ملك لينا والملك ده ايه مشاع يعني ايه مشاع ولا مشاع يعني كل جزء في البيت احنا شركاء فيه يعني الارض كل سنتي احنا شركاء فيه الحيطه كل طوبه في الجدار احنا شركاء فيه على حسب حصته في الميراث او الشركه هنفرض ان انا واخايا بس الايه اللي شركاء في البيت هو ليه النص ولا ليه النص مشاع بس خلي بالك ايه يعني مش ان انا ل الدور الاول وهو ليه الدور الثاني لا ده البيت كله انا وهو شركا فيه خلاص فج واحد زبون عليكم السلام ورحمه الله جيت من خر ولا كنت بتسمع كنت شيخ جزاك الله خير خلاص يا مشايخ ورحت جت لي البيعه دي البيت كله على بعضه اصلا يساوي 100000 انا بعتة ب 150 بعتي نصيبي نص بتاعي والنص بتاع مين بتاع اخويا العقد ده بقى بعت فيه ملكي ولا لا ملكي بعت جزء ملكي وجزء مش ملكي ما هو النص الثاني بتاع اخويا صح ولا لا حد ينزل يا استاذ عشان حد ينزل يا شباب يلا اللي كان جنب اللي نزل ينزل ماشيزك يا شيخ وفي عنده عقد بنته بعد ماشي يا شيخ ربيع حاول يوم الخميس ما اتجوزت حد ثاني ان شاء الله يلا يسر الله اللهم بارك لهم نماذج جمال يا شيخنا اللي جمال يلا يا جمال انزل سلم انزل سمع حاضر مشاع بينه وبين غير بينه وبين غيره خلاص الصورة الثانيه انا عندي عبد واخويا عنده عبد رحت باع العبد بعت عبادي وعبد ايه غيره انا دلوقتي بعت عبد ملكي ولا مش ملكي ملكي طب والعبد الثاني انا لقي في حاجه ليس ملكي رحت بايع ملك الغير طيب هيجوز ولا لا يجوز يا عم الشيخ الاول بس الاول بس خلينا فين ما احنا الشروط موجوده ولا مش موجوده موجوده احنا عندنا نص في موج في الشروط ونص مش موجود صح النص بتاعي ماشي انا بعت ملك صح ومعلوم والتمن وكل واقدر اسلمه كل حاجه يبقى الشروط توفرت فيه طب والنص الثاني في شروط ما توفرتش وان انا بعت ملك غير والشرط ما يلزم من عدم عدم نعمل ايه هنا هنعرف دلوقتي ماشي حاله الثالثه انا بعت عبد وحر انا عندي عبد ولقيت الشيخ رشاد حر فانا مسنوق رحت باع العبد بتاعي وقلت على فكره انا هبيعك العبد الثاني ده الرشاد دوت هبيعك على رحت باع الاثنين مع ان واحد منهم حراني والحر لا يباع وبعد ما بعت اتضح ان واحد عج واحد حر طب نعمل ايه الصورة الرابعه او خلا وخمر ابيع الخمره حرام طب وبيع الخل حلال انا عندي بقى برميل خمره والعياذ بالله وبرميل ايه خل جت لي صفقه انا هшил الاثنين على بعض يلا شيل ورحت اتفقنا على الشروط خلاص بس صفقه واحده صفقه ايهده ماجيتش قلت له بص يا باشا انا هبيع لك النص بتاعي اللي في البيت بقدر كده والنص بتاع اخويا بقدر كده لا ماجيتش قلت له ان هبيعك العبد بتاعي ب قدر كده والعبد بتاعنا بقدر كده ده انا بعت الاثنين ايه صفقه واحده يعني البيت كله على بعضه بكام ب 100000 قد يكون ان نلاقي في البيت النص الثالث الربع ايا كان خلاص بعت الخمره والخل صفقه واحده ايوه بس الخل بقى قيمته بكام والخمره بكام ما قلنوش بعتهم الاثنين صفقه ايه واحده خلاص"

2. الحكم الشرعي في تجزئة العقد وخيار المشتري

قرر الشيخ القاعدة الفقهية: "يصح العقد في نصيبه وبقسطه"، أي أن البيع ينفذ في الجزء الحلال/المملوك ويبطل في غيره. ومع ذلك، أعطى الشرع للمشتري "حق الخيار"؛ فله أن يرضى بتملك الجزء الصحيح فقط، أو يفسخ العقد كاملاً ويسترد ماله بسبب "تفريق الصفقة" عليه.

نص المتحدث: "صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه يعني الصحي فين فيما توفر فيه الشروط توفرت فيه الشروط لما بعث البيت اللي هو شركه بيني وبين اخويا ايه اللي حصل يصح فيا في حقي بس يصح في حق انا طب العبد بتاعه عبد اخويا العبد بتاع انا بس طب بعث الخل والخمر يبقى صحي فين في الخل بس ماشي يبقى صح في نصيبه وعبده وانخل بقص يعني بقص يعني ايه؟ يعني على حسب نصيبه من الاسهم ما هو مشاع صح المشاع بتاعه كام؟ 50% 40% 25% ده اسمه الايه؟ النصيب بتاعي خلاص فالصفقة الاولى انا لما بعث البيت ليه فيها كام في المقد ده صح فيه قد ايه 50% خلاص طب والمشتري بقى دلوقتي المشتري لما اشترى مني اشترى البيت كله على بعضي ولا لا اشترى لما اشترى العبدين اشتراهم الاثنين مع بعض ولا لا قال اه قال لي العبد بقى له الخيار له الايه المشتري اللي له الخيار المشتري له الخيار المشتري له ايه ان اما ان هو يقبل على كده ويأخذ النصيب بتاعي وخلاص او ان يرجع الب يا عم لا الكلام ده ما ينفعنيش اديني فلوسي وخد ايه البيت بتاعك يا عم ربنا يسهل لكم واضح يا مشايخ ده بنسميه تفريق الصفقة تفريق ماذا لان الصفقة منها ما توفرت فيه الشروط ومنها ما لم تتوفر فيه الشروط طب سيدنا بالنسبة لل للاح اللي ما كانش عايز يبيع الاخ ماذا عايز شيخنا بسحل عشان جزاك الله خيرا نعم بالنسبة للاح اللي مش هيبيع احنا قلنا المشتري الخيار هو ليه الخيار ان هو يرجع او ما يرجعش البيعه تمام طب الاخ فين اللي مش عايز يبيعه ما هو فرض شرط فرض المساله ان هو مش هيبيع هو ما هو ما هو لو الثاني باع وخلاص ما خلاص ما كده الراجل خد صفقته ماشي تمام لكن فرض المساله ان اخويا مش هيبيع واضح نعم ومش راضي نعم ف والبائع جاي يشار الصفقة دي على بعض فهو اما ان يقبل يشتري النصيب انا لوحدي ويمشي او انجع البيع وخلاص طب انا افرض بعد انا ما بعث له اخويا جه وقال له يا عم خلاص انا قبلت وخذت بتاعه واكنه راح عامل معاه عقد وانا بعث لك النص بتاعي خلاص تمام لكن فرض المساله ان اخويا مش راضي يبيع النصيب بتاعه ان اخويا ما ش يبيع العبد معايا نعم ان الثاني الحر طبعاً مش هيتباع ان واخذ بالك طب سيدنا في في الحاله دي يرد المشتري الحق كله او المبيع كله ل لما قول تاني كده يرد في حاله الوقت الحاله اللي هي برض المساله يا سيدنا اللي هو الوقت مش هيشترى اللي هو مش عايز يبيع الاخ مش عايز يبيع المشتري يا سيدنا تمام كده بناء على الكلام ده ان هو لازم يرد الايه لو مش هيشترى الصيد بتاعي هيرجع الفلوس كلها يرجع خلاص اه خلاص ما اصبح دلوقتي يرجع الفلوس يعني يديني البيت بتاعه ويأخذ فلوسك له الخيار بس له خيار في ايه في ان هو في النصيب يأخذ نصيب انا او يرجع ايه البيعه بس كده نعم واضح واضح في اي اشكال في مضى هنقرأ بقى بعض الاشياء من كتاب اخر يبقى احنا اخدنا هذا القدر كثير عليكم نفس"

3. كفارة المال الحرام وتبرئة الذمة

في رده على سؤال حول كيفية التخلص من المال الحرام، فرق الشيخ بين نوعين من الذنوب:

1. بين العبد وربّه (كالغش): كفارتها التوبة والاستغفار والحسنات الماحية.
2. حقوق العباد (كالسرقة والاعتصاب): لا تسقط إلا برد الحقوق لأصحابها، مؤكداً أن "حقوق العباد لا تسقط" بالتقادم أو بمجرّد الاستغفار.

نص المتحدث: "طيب انا القدر محتاج انك تذاكره تروح تشوف كتاب تقرا شرح الكلام دوت تحاول تملك الكتاب تحفظه وتراج هو ده واضح نعم عندي سؤال يا عم الشيخ نعم لو انسان وقع في في يعني كالحرام يعني هو في احدى المعاملات يعني اصاب حرام كيف الخلاص من يتوب من ويستغفر الله عز وجل والحسنات السيئات ويحاول بقى ان هو ايه يعني تفعل من الحسنات ما تزا توصل نفسك الا اذا كنت اكلت الحرام بمعنى ان حقي غيرك بمعنى رحت سارق مني مثلاً الشيء الفلاني ورحت انت واخده لنفسك واخذ بالك لا كده انت لازم ترجعلي انا حقي يعني في بعض ناس احتلت على الاخرين وخذوا منهم فلوس ح لا ده ده لازم ارجعه خلي بالك في فرق ان انا تعاملت معاملته حرام جيت مثلاً غشيت في بعض الاشياء مش عارف ايه كدبت في مش عارف ثمن واخذ بالك ابعث شيء في يعني مش الجودة الجامدة قوي فاهمني اه بخلاف ان انا جيت تحيلت عليك ورحت واخذ منك حته الارض

بتاعتك وبعد ما اخدت حته الارض بتاعتك رحت بيعها و رحت واكل بيها لا ده انت ترجع الارض دي لصاحبها واضح واضح
الحقوق العباد لا تسقط ماشي نعم"
